



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Carlo MADDALONI Presidente

Dott. Giovanna FERRERO Consigliere

Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa con atto di citazione notificato il 26 novembre 2020 ai sensi della legge n. 53 del 1994

da

Parte_1 (C.F.: *CodiceFiscale_1*), residente in Peschiera Borromeo (MI), Ottava Strada, n. 26 ed elettivamente domiciliata in Segrate (MI), Prima Strada, n. 22, presso lo studio dell'avv. Enrico Maria Mori, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

Contro

Controparte_1 (C.F.: *C.F._2*)
[...], residente in Pioltello (MI), frazione San Felice, Strada Malaspina, n. 2 ed elettivamente domiciliata in Milano, via G. Mameli, n. 20, presso lo studio

dell'avv. Donatella Iacona, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta

APPELLATA

PER LA RIFORMA

Della sentenza n. 6858/2020, pubblicata il 3 novembre 2020 dal Tribunale di Milano nella causa n. 18475/2019 r.g.

OGGETTO: Donazione

Conclusioni:

Per Parte_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis

1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6858/2020 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IV[^] Civile, Giudice Dott. Nicola Fascilla, nell'ambito del giudizio N.R.G. 18475/2019, depositata in cancelleria in data 03.11.20 e notificata in pari data via PEC dall'Avv. Donatello Iacona al legale dell'appellante in primo grado, Avv. Enrico del Sasso, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:

- **1.1. accertare** l'intestazione fiduciaria in capo alla sig.ra Controparte_1 dell'appartamento e del box siti in Peschiera Borromeo, via Ottava Fabbricati di Peschiera Borromeo rispettivamente al foglio 3, mapp. 56, sub. 9, via Strada Ottava n. 26, piano T-1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, sup. cat. 153 mq, R.C. euro 1.119,42 e al foglio 3, mapp. 56, sub. 6, via Strada Ottava n. 26, piano T, cat. C/6, cl. 5, consistenza 23 mq, sup. cat. tot. 23 mq, R.C. euro 83,15, acquistati con gli atti a rogito del notaio Persona_1 rep. 30181 racc. 15347, registrato a Milano il 29 dicembre 2011 al n. 56880-1T e re 365 trascritto a Milano il 29 dicembre 2011 ai nn. 150575/93073, e l'inadempimento della sig.ra Controparte_1 al pactum fiduciae e, per l'effetto, **trasferire** la proprietà degli stessi in Parte_1 ai sensi dell'art. 2932 c.c.;

- **1.2. in via subordinata** nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse configurabile il negozio fiduciario avente a oggetto gli immobili di Peschiera Borromeo identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Peschiera Borromeo, via Ottava Strada n. 26, rispettivamente al foglio 3, mapp. 56, sub. 9, via Strada Ottava n. 26, piano T-1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, sup. cat. 153 mq, RC euro 1.119,42 e al foglio 33, mapp. 56, sub. 6, via Strada Ottava n. 26, piano T, cat. C/6, cl. 5, consistenza 23 mq, sup. cat. tot. 23 mq, R.C. euro 83,15, **accertare** la donazione indiretta degli stessi disposta con gli atti a rogito del notaio

Persona_1 rep. 30181 racc. 15347 registrato presso l'Organizzazione_1
[...] no 1 in data 29 dicembre 2011 al n. 56880 1

9 dicembre 2011 ai nn. 150575/93073, nonché l'ingratitudine della sig.ra CP_1
[...] nei confronti della sig.ra Parte_1 e **revocare** tali donazioni i
01 c.c. e per l'effetto **co** Controparte_1 a restituire
l'immobile alla sig.ra Parte_1 ai sensi dell'art. 807, co. 1, c.c. ovvero, in subordine, l'importo di €
555.000,00= oltre i ati e rivalutazione monetaria dalla domanda;

- **1.3. in ulteriore ed estremo subordine, accertare l'ingratitude della sig.ra** [...] **Controparte_1** nei confronti della sig.ra **Parte_1** **revocare la donazione dell'importo di**

Person_1 rep. 30181 racc. 15347, registrato presso l' **Organizzazione_1** data 29.12.2011 al n. 56880-1T e per l'eff **Controparte_1** a restituire alla sig.ra **Parte_1** l'importo di € 500.000,00 ai sensi **Controparte_1** egali maturati e rivalu dalla domanda;

- **2. accertare e dichiarare l'ingratitude della sig.ra** **Controparte_1** nei confronti della sig.ra **Parte_1** **nonché accertare e dich** art. 809 e 801 c.c., le seguenti donazioni aventi ad oggetto l'intera proprietà dei seguenti immobili e per l'effetto **condannare la sig.ra** **Controparte_1** **a restituire alla sig.ra** **Parte_1** **gli immobili o, in subor** **degli immobili oltre a** **tti** (canoni) a partire dalla domanda giudiziale:

- appartamento sito in Ostiglia identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ostiglia al foglio 32, mapp. 609, sub 32, via Vamba, p. 4, cat. A/2, Cl. 2, vani 7, sup. cat. mq. 154, R.C. Euro 524,20; donazione disposta con atto del 5 ottobre 2007 a rogito del notaio dott. **Person_2** di Ostiglia rep. 19620, racc. 4430, trascritto a Mantova il 16 ottobre 2007 ai nn. 1740 **zione della corrispondente** provvista da accertarsi in corso di causa;

- box sito in Ostiglia identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ostiglia al foglio 32, mapp. 609 sub 45, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 14, sup. cat. mq. 17, R.C. Euro 50,61; donazione disposta con atto a rogito del notaio dott. **Person_2** di Ostiglia rep. 19620, racc. 4430, trascritto a Mantova il 16 ottobre 2007 ai nn. 174 **zione della corrispondente** provvista da accertarsi in corso di causa;

- appartamenti e box siti in Ostiglia e identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Ostiglia al foglio 32: i) mapp. 609, sub 12, via Vamba, p. 1, cat. A/2, Cl. 2, vani 4,5, sup. cat. mq. 78, R.C. Euro 336,99; ii) mapp. 609, sub 13, via Vamba, p. 1, cat. A/2, Cl. 2, vani 4, sup. cat. mq. 75, R.C. Euro 299,55; iii) mapp. 609, sub 14, via Vamba, p. 1, cat. A/2, Cl. 2, vani 4, sup. cat. mq. 75, R.C. Euro 299,55; iv) mapp. 609 sub 43, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 16, sup. cat. mq. 19, R.C. Euro 57,84; v) mapp. 609, sub 50, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 14, sup. cat. mq. 16, R.C. Euro 50,61; vi) mapp. 609, sub 56, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 14, sup. cat. mq. 17, R.C. Euro 50,61; vii) mapp. 609, sub 58, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 14, sup. cat. mq. 16, R.C. Euro 50,61; donazione indiretta disposta con atto del 5 ottobre 2007 a rogito del notaio dott. **Person_2** di Ostiglia rep. 19620, racc. 4430, trascritto a Mantova il 16 ottobre 2007 ai nn **ed erogazione della corrispondente** provvista da parte dell'attrice da accertarsi in corso di causa;

- appartamento sito in Pioltello e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pioltello al foglio 14, mappale 67, subalterno 26, Strada Malaspina n. 2, piano 5-T, interno 52, categoria A/2, classe 5, vani 7,5, sup. cat. totale 136 mq, rendita Euro 1.162,03; donazione disposta con atto dell'11 giugno 2012 a rogito del notaio dott. **Person_3** di Settimo Milanese, trascritto a Milano il 9 luglio 2012 ai nn. 69814/47369; - bo censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pioltello al foglio 14, mappale 77, subalterno 22, Strada Malaspina n. 6, piano T, categoria C/6, classe 6, mq 15, sup. cat. tot. 15 mq, rendita Euro 54,23; donazione disposta con atto dell'11 giugno 2012 a rogito del notaio dott. [...] **Person_3** di Settimo Milanese, trascritto a Milano il 9 luglio 2012 ai nn. 69814/47369;

-OMISSIS perché domanda relativa a capo della sentenza non impugnato-

- **4. ordinare l'annotazione della sentenza e delle trascrizioni conseguenti ex art. 2655 c.c. presso i registri immobiliari delle competenti conservatorie (Milano e Mantova) ai sensi di legge.**

2) IN VIA ISTRUTTORIA, si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello, salvi i mezzi ed i capitoli di prova rinunciati e non ritrascritti, e nello specifico:

• ammettere i seguenti capitoli di prova per testi e di interrogatorio formale della convenuta:

1. Vero che nel novembre 2011 la sig.ra **Parte_1** ha chiesto consulenza all'avv. Massimo Corti del Foro di Milano in merito alla comprav **ento e del box di Peschiera Borromeo, quartiere San Felice, via Ottava Strada n. 26, da adibire a propria residenza e abitazione;**

2. Vero che nel corso della riunione tenutasi nel novembre 2011 presso lo studio dell'avv. Massimo Corti del Foro di Milano la sig.ra **Parte_1** rappresentava a quest'ultimo di avere ricevuto alcune cartelle esattoriali e di essere quindi **possibile aggrèdibilità dell'immobile di cui al capitolo precedente che era in procinto di acquistare;**

3. Vero che nel corso della riunione tenutasi nel novembre 2011 presso lo studio dell'avv. Massimo Corti del Foro di Milano quest'ultimo rappresentava alla sig.ra **Parte_1** che il diritto di abitazione, diversamente dal diritto di usufrutto, è impignorabile;

4. Vero che nel corso della riunione tenutasi nel novembre 2011 presso lo studio dell'avv. Massimo Corti del Foro di Milano la sig.ra **Parte_1** e la sig.ra **Controparte_1** a seguito della consulenza, hanno riferito all'avv. Massimo stare fidu rtamento e il box siti in Peschiera Borromeo, quartiere San Felice, via Ottava Strada n. 26 alla sig.ra **Controparte_1** con diritto di abitazione a favore della sig.ra **Parte_1**

5. Vero che a dicembre **Parte_1** ha riferito all'avv. Massimo Corti del Foro di Milano di aver intestato fiduciariamente alla figlia **Controparte_1** l'appartamento e il box siti in Peschiera Borromeo, quartiere San Felice, via Ottava Str

6. Vero che a seguito della predetta consulenza fornita nel novembre 2011 dall'avv. Massimo Corti del Foro di Milano la sig.ra **Parte_1** ha deciso di riservarsi sull'appartamento e sul box siti in Peschiera Borromeo, quartiere tava Strada n. 26, il diritto di abitazione in proprio favore in quanto impignorabile, diversamente dal diritto di usufrutto;

9. Vero che il 5 agosto 2019 il sig. **Testimone_1** ha telefonato alla sig.ra **Controparte_1** invitandola ad un incontro per tentare lui icazione tra madre e fi reintestazione dell'appartamento e del box siti in Peschiera Borromeo, via Ottava Strada 26, alla madre;

33. Vero che il 23 ottobre 2018 la sig.ra **Parte_1** e la sig.ra **CP_1** si sono recate presso la filiale di **Parte_2** di Milano in via Turati 25 e trato il d **Per_4** la dott.ssa **Per_5** due di **Parte_2** attivi presso la predetta filiale;

34. so dell'incontro del 23 ottobre 2018 presso **Parte_2** la sig.ra **Parte_1** ha chiesto alla sig.ra **CP_1** di reintestare l'immobile di Peschiera Borr

35. Vero ch dell'incontro del 23 ottobre 2018 presso **Parte_2** la sig.ra **CP_1** ha detto che la sig.ra **Parte_1** ha uno stile di vita dissoluto, come risulta d i rammos ;

36. Vero che nel corso dell'incontro del 23 ottobre 2018 presso **Parte_2** la sig.ra **CP_1** ha definito la sig.ra **Parte_1** una persona "coi buchi nelle mani", come ri 0 che si r al teste;

37. Vero che nel corso dell'incontro del 23 ottobre 2018 presso **Parte_2** la sig.ra **CP_1** ha detto che la sig.ra **Parte_1** soffre di patologie neuropsicologiche ed è bis sichiatic ero che nel 1991 la s **CP_1** ha lanciato un bicchiere **Org_2** in testa al dott. **Parte_3** e che a causa delle profonde ferite procurategli il dott. **Parte_3** è stato rico o l [...]

Org_3

Si indicano quali capitoli di interrogatorio formale sui quali dovrà essere sentita la sig.ra **CP_1** [...] i capitoli nn. da 1 a 6, il capitolo n. 9 ed i capitoli dal n. 33 al n. 38.

i indicano quali testimoni sui predetti capitoli di prova:

- l'avv. Massimo Corti del Foro di Milano, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria 5, sui capitoli da n. 1 a n. 6;

- il sig. **Testimone_1** residente in Segrate, quartiere San Felice, Settima Strada 39, sul capitolo n. 9;

- il dott. **Testimone_2** residente in Peschiera Borromeo (MI), via Caduti di Nassiria, 8E, sui capitoli da n. 33 a n. 37;

- la dott.ssa **Testimone_3** residente in Solaro (MI), via per Cascina Emanuela, 5, sui capitoli da n. 33 a n. 37;

• ordinare alla sig.ra **Controparte_1** l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:

a) di tutti i contratti a stessa stipulati dal 2007 a oggi aventi ad oggetto i seguenti immobili siti in Ostiglia, via Vamba, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Ostiglia al foglio 32 come segue: i) mapp. 609, sub 12, via Vamba, p. 1, cat. A/2, Cl. 2, vani 4, sup. cat. mq. 78, R.C. Euro 299,55; ii) mapp. 609, sub 13, via Vamba, p. 1, cat. A/2, Cl. 2, vani 4, sup. cat. mq. 75, R.C. Euro 299,55; iii) mapp. 609, sub 14, via Vamba, p.1, cat. A/2, Cl. 2, ani 4, sup. cat. mq. 75, R.C. Euro 299,55; iv) mapp. 609, sub 32, via Vamba, p. 4, cat. A/2, Cl. 2, vani 7, sup. cat. mq. 154, R.C. Euro 524,20; v) mapp. 609 sub 43, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 16, sup. cat. mq. 19, R.C. Euro 57,84; vi) mapp. 609 sub 45, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 14, sup. cat. mq. 17, R.C. Euro 50,61; vii) mapp. 609, sub 50, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 14, sup. cat. mq. 16, R.C. Euro 50,61; viii) mapp. 609, sub 56, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 14, sup. cat. mq. 17, R.C. Euro 50,61; ix) mapp. 609, sub 58, via Vamba, p. T, cat. C/6, Cl. 4, mq. 14, sup. cat. mq. 16, R.C. Euro 50,61;

b) della propria dichiarazione 740 relativa agli ultimi dieci anni (2009-2019); • nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte in primo grado, sentire a prova contraria i seguenti testimoni:

• sig.ra **Tes_4** domiciliata presso il negozio **Org_4** in Ponte di Legno (BS), corso Trieste 59, sul capitolo avversaria in primo grado ex o comma n. 2, c.p.c.; • dott. **Tes_2**

[...] residente in Peschiera Borromeo (MI), via Caduti di Nassiria, 8E, sul capitolo n. in primo grado ex 183, sesto comma n. 2, c.p.c.;

• **Testimone_3** residente in Solaro (MI), via per Cascina Emanuela, 5, sul capitolo n. 9 memoria avversari ex 183, sesto comma n. 2, c.p.c.;

• nella denegata ipotesi in cui il doc. avv. 26 prodotto in primo grado in sede di comparsa conclusionale fosse ammesso anche in appello, ammettere i seguenti capitoli per interrogatorio formale e di prova per testi:

39. Vero che la sig.ra **Parte_1** nell'anno 2011 o in altra data che il teste vorrà indicare ha acquistato presso l'antiquario **Controparte_2** i mobili di antiquariato (credenza, specchio, poltrona, specchio anticamera, zuppiera, orologio, scultura bronzo, oggetto in corallo, corno in bronzo, due lampade, **Org_5** di cui al doc. avv. 26 (fasc. avv. primo grado) e al doc. 86 (fasc. primo grado) e che si esibiscono al

40. Vero che i tappeti raffigurati al doc. avv. 26 fasc. avv. primo grado (che si esibisce) sono stati acquistati dalla sig.ra **Parte_1** con disegni e con permuta di mobili indiani;

41. Vero che o in altra data che l'interrogata indichi, i mobili e gli elettrodomestici della cucina raffigurati al doc. avv. 26 fasc. avv. primo grado (che si esibisce) sono stati acquistati con la provvista di cui all'assegno (doc. 18 fasc. primo grado che si esibisce) emesso dalla sig.ra **Parte_1** intestato alla figlia **Controparte_1**

che il letto raffigurato al doc. avv. 26 fasc. primo grado che si esibisce è stato acquistato dalla sig.ra **Parte_1**

43. Vero che nel 2011 o in altra data che l'interrogata indichi la sig.ra **Parte_1** ha acquistato gli armadi raffigurati al doc. avv. 26 fasc. primo grado che si esibisce al teste;

44. Vero che i quadri raffigurati al doc. avv. 26 fasc. primo grado che si esibisce appartenevano ai genitori della sig.ra **Parte_1** (sigg.ri **Controparte_3** e sono stati dalla stessa ereditati;

45. Vero che o in rrogata indichi le due applique raffigurate al doc. avv. 26 fasc. primo grado che si esibisce sono state acquistate dalla sig.ra **Parte_1** all'asta.

Si indicano quali capitoli di interrogatorio formale sui qu ssere sentita la sig.ra **CP_1** [...] i capitoli nn. da 39 a 45.

Si indica quale teste sui predetti capitoli di prova:

- il sig. **Testimone_5** residente in Firenze, via Spada n. 41, sul capitolo n. 39.

3) I LE SPESE: con vittoria di spese e compensi di lite, da gravarsi del rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio”.

Per Gessica **Controparte_1**

“Voglia, l'Ill.ma Corte adita, **a conferma della sentenza impugnata,**

In via preliminare

- dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione ex art. 2932 c.c. dell'immobile di Peschiera Borromeo, perché indeterminata e priva della prova richiesta ad substantiam;

- dichiarare l'inammissibilità della domanda subordinata di revocazione della donazione indiretta dell'immobile di Peschiera Borromeo per assenza della rappresentazione dell'animus donandi e incompatibilità con i fatti descritti nell'atto di citazione volti a rappresentare un pactum fiducia, nonché per tutti i motivi esposti in atti;

- dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione dei frutti (canoni) relativi agli immobili di Ostiglia di cui si chiede la revocazione, stante l'assenza di elementi di fatto che anche solo dichiarino l'esistenza di contratti di locazione in capo ai predetti immobili.

Nel merito,

- Confermare la sentenza n. 6858/2020, e per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto, con conseguente ordine al Conservatore dei diversi Registri Immobiliari di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione effettuate dall'attrice.

Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge.”

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 6858/2020, pubblicata il 3 novembre 2020, il Tribunale di Milano ha deciso la causa instaurata da *Parte_1* nei confronti della figlia *Controparte_1*, al fine di conseguire, per quanto qui interessa: a) l'accertamento dell'instestazione fiduciaria, in capo alla figlia, dell'appartamento e del box siti in Peschiera Borromeo, via Ottava Strada, n. 26, acquistati con atti di compravendita rogati dal notaio *Persona_1* (rep. 30181, racc. 15347 e rep. 30205, racc. 15365), trascritti il 29 dicembre 2011 e il trasferimento della proprietà degli stessi, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore di parte attrice; b) in subordine, l'accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta dei predetti beni immobili e la revoca, per ingratitudine del donatario, della relativa donazione, con conseguente restituzione dei beni o, in subordine, della somma di denaro di euro 555.000,00, a favore di parte attrice.

Con la citata sentenza il giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte da parte attrice, condannandola a rimborsare le spese anticipate da *Controparte_1*.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 novembre 2020 [...] *Parte_1* ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto la parziale riforma.

Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 maggio 2021 *Controparte_1* ha puntualmente contestato il fondamento dell'appello, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, evidenziando, in particolare, che l'appello introduce fatti nuovi; che, contrariamente all'assunto dell'appellante, nel giudizio di primo grado *CP_1* aveva contestato l'esistenza del patto fiduciario; che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non sono indicate le circostanze in cui si sarebbe perfezionato l'inesistente accordo fiduciario e solo nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. di parte attrice si formulano capitoli di prova relativi ad un accordo mai delineato nello specifico; che l'atto di appello contiene la ricostruzione *ex post* degli elementi costitutivi della domanda, così da colmare genericità e vaghezza dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado; che, quanto alla domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, l'appellante introduce fatti e circostanze successivi alla proposizione dell'azione.

Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 dicembre 2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lettera h), del decreto legge n. 18 del 2020.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (cinquanta giorni e, successivamente, venti giorni) all'uopo assegnati con ordinanza collegiale emessa alla predetta udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c.

Con un primo articolato motivo di gravame l'appellante impugna la parte della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di cui all'art. 2932 c.c.

Sotto un primo profilo ci si duole che, pur avendo riconosciuto l'applicabilità del principio affermato da Cass., S.U., n. 6459 del 2020, secondo cui il patto fiduciario non richiede la prova scritta *ad substantiam* e può essere stipulato anche verbalmente pur riguardando beni immobili, il giudice di prime cure abbia, erroneamente, applicato i limiti di prova testimoniale previsti dall'art. 2721 c.c.

Assume l'appellante che la natura di mandato senza rappresentanza, riconosciuta al patto fiduciario dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, consentirebbe il ricorso senza limiti alla prova testimoniale, come chiarito in passato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 560 del 1985, n. 7899 del 1994, n. 6263 del 1988, n. 1838 del 1980 e n. 6263 del 1988.

Sotto un secondo profilo si censura la parte della decisione che ha dato rilievo al documento n. 26 prodotto da CP_1 in primo grado, per escludere la prova testimoniale.

In merito l'appellante afferma che tale documento, avente ad oggetto il comodato dei beni mobili presenti all'intero dell'appartamento sito in Peschiera Borromeo (trasferito fiduciariamente dalla madre alla figlia CP_1), non può costituire ostacolo alla prova per testi richiesta in primo grado per l'esistenza del patto fiduciario e che, al contrario, tale documento sarebbe prova dell'esistenza di quel *pactum fiduciae* sull'immobile, trattandosi di un comodato fittizio, avente ad oggetto beni mobili di proprietà della madre e volto a sottrarre i beni al fisco, al pari dell'accordo fiduciario avente ad oggetto l'immobile.

Sotto altro profilo si censura la decisione con la quale il giudice di prime cure ha affermato che: *“Deve altresì osservarsi come i capitoli di prova orale formulati dalla parte attrice e finalizzati a provare l’esistenza di una obbligazione di ritrasferimento in capo alla parte convenuta appaiono irrilevanti. Invero, la Corte di Cassazione anche quando afferma la possibilità di stipulare il contratto di intestazione fiduciaria in forma orale, tuttavia non ha mai concesso la possibilità di agire in forza dell’art. 2932 c.c. senza la prova dell’esistenza di una specifica obbligazione assunta da una parte contrattuale su uno specifico e individuato bene”*.

Al riguardo l’appellante afferma che dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6459 del 2020 si evince che l’eventuale presenza di una dichiarazione negoziale unilaterale del fiduciario (che abbia natura confessoria quanto all’obbligo di ritrasferimento di preciso bene immobile trasferito in via fiduciaria dal fiduciante) non costituisce elemento indefettibile al fine dell’applicabilità dell’art. 2932 c.c., ma solo motivo di inversione dell’onere della prova circa l’esistenza dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario; obbligo che, una volta riconosciuta e provata l’esistenza del *pactum fiduciae*, nasce consequenzialmente e automaticamente dal rapporto fiduciario.

Sostiene, quindi, l’appellante che, provato per testimoni il patto fiduciario, non è necessario dimostrare, altresì, l’obbligo di ritrasferimento di un determinato bene, cioè dimostrare una promessa unilaterale di ritrasferimento immobiliare completa dei dati catastali, poiché tale obbligo di ritrasferimento nasce direttamente dal patto fiduciario.

Sotto un ulteriore e ultimo profilo l’appellante impugna la parte della sentenza che ha affermato che: *“i capitoli di prova (e in particolare i capitoli da 1 a 8) risultano non solo totalmente generici e valutativi, ma non contengono alcuna indicazione né di tempo né di spazio né di specifici episodi in cui [...]”*

Controparte_1 si sia effettivamente obbligata a ritrasferire gli immobili di Peschiera Borromeo. Non appare infatti sufficiente voler dimostrare la volontà dell’attrice di intestare l’immobile fiduciariamente. Il presupposto invece per azionare l’art. 2932 c.c., sulla base di un contratto verbale stipulato tra due parti e contenente la specifica obbligazione di ritrasferimento, è la certa esistenza di tale obbligazione. Esistenza che però né in via documentale, né indiziaria né per il tramite dei capitoli di prova orale, in alcun caso può dirsi comprovata”.

In merito a tale censura si ribadisce che la prova del patto fiduciario è sufficiente per ritenere provata l'esistenza dell'obbligo di ritrasferimento, poiché tale obbligo discende naturalmente dal patto fiduciario.

Si afferma, inoltre, che i capitoli da 1 a 6 della memoria *ex art. 183*, sesto comma, n. 2), c.p.c. indicano fatti specifici e condizioni di tempo e di luogo in cui **CP_1** avrebbe assunto l'impegno al ritrasferimento dei beni immobili di Peschiera Borromeo.

Si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sussiste più di un indizio, anche documentale, circa l'esistenza del patto fiduciario, rappresentato dai documenti nn. 6 e 10 prodotti da **Parte_1** in primo grado; che nel documento n. 6 (mail inviata da **CP_1** alla madre il 27 novembre 2018), a fronte della richiesta della madre di procedere alla vendita dei beni immobili di Peschiera Borromeo, Strada Ottava, n. 26, la figlia **CP_1** risponde nei seguenti termini: *“Per cui se ti ho fatto chiedere di attendere fino a gennaio è perché non solo io ma i vari medici mi hanno consigliato di stare tranquilla”*; *“Ti ho detto che mi occuperà della tua richiesta di cambiare casa ma da febbraio in avanti, ora no”*.

Secondo l'appellante da tale documento si evincerebbe, da un lato, il potere dispositivo *uti dominus* della madre, insito nella richiesta di vendere la casa formalmente intestata alla figlia, indipendentemente dal fatto che sia chiesta la vendita in luogo di un ritrasferimento dell'immobile e, dall'altro lato, con la risposta di dilazione della vendita da parte della figlia, l'implicita ammissione, da parte di quest'ultima, di agire quale mero esecutore (fiduciario) delle volontà dispositive dell'effettivo proprietario (la madre).

Si afferma, infine, che le predette conclusioni sarebbero avvalorate dal fatto che, dopo la richiesta di vendita dei beni oggetto del patto fiduciario ribadita dalla madre nel documento n. 10, la figlia **CP_1** neppure avrebbe risposto, implicitamente *“consacrando”* la legittimità delle richieste della madre di rientrare in possesso dei propri beni immobili.

Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente un patto fiduciario che non era, peraltro, mai stato disconosciuto dalla controparte.

Il motivo in esame non può essere accolto.

Sebbene debba riconoscersi che, così come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 6459 del 2020 e, di recente, confermato da Cass., ord. 20 luglio 2020, n. 15385, l'obbligo di ritrasferimento deriva dal *pactum fiduciae* ed è valido anche se concluso oralmente, con la conseguenza che la mancanza dell'atto scritto pone un problema di prova, ma non esclude la validità del patto fiduciario, deve, tuttavia, confutarsi l'assunto dell'appellante secondo cui non opererebbero le preclusioni dell'art. 2721 c.c.

La circostanza che la Corte di Cassazione abbia riconosciuto la natura di mandato senza rappresentanza al patto fiduciario e la possibilità che esso venga concluso in forma verbale anche quando ha ad oggetto beni immobili non esclude l'applicazione delle regole generali in materia di ammissibilità della prova testimoniale e, quindi, l'applicabilità dell'art. 2721 c.c. anche al contratto concluso in forma orale.

Costituisce principio consolidato quello per cui i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale operano quando il contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi (cfr., da ultimo, Cass. n. 6199 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015).

Nel caso in esame, in cui *Parte_1* ha invocato in giudizio l'asserito patto fiduciario concluso con la figlia *CP_1* al fine di farne scaturire l'obbligo di quest'ultima di ritrasferire alla madre gli immobili di Peschiera Borromeo trasferiti in proprietà fiduciaria alla figlia medesima, operano i limiti di prova previsti dall'art. 2721 c.c. e giustamente ritenuti applicabili dal giudice di prime cure.

Correttamente il primo giudice ha ritenuto di non applicare il potere discrezionale che l'art. 2721 c.c. gli attribuisce nel derogare ai limiti di valore previsti dal primo comma della medesima disposizione, in ragione dell'importanza economica dell'oggetto del contratto, della evidente carenza probatoria documentale di parte attrice e dell'esistenza di un documento (il doc. n. 26 prodotto in primo grado da *CP_1* “che risulta incompatibile con l'esistenza del contratto di intestazione fiduciaria” (cfr. p. 9 della sentenza impugnata).

Premesso che, contrariamente all'assunto dell'appellante, *CP_1* [...] aveva sin da subito contestato l'esistenza del patto fiduciario dedotto in giudizio dalla madre, come si desume dalla lettura della comparsa di

risposta (cfr., in particolare, pp. 10 e 18), occorre rilevare come la prova orale offerta da parte attrice in primo grado sia inadeguata a provare l'esistenza del patto fiduciario e, conseguentemente, dell'obbligo di ritrasferimento della proprietà dei beni dalla figlia alla madre.

I capitoli da 1 a 6 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. – peraltro riprodotti alle pagine 49 e 50 dell'atto di appello – si risolvono nella prova, *de relato actoris*, di quanto riferito da *Parte_1* all'avv. Massimo Corti, presso lo studio di quest'ultimo, nel dicembre 2011 e, cioè, di “*aver intestato fiduciariamente alla figlia Controparte_1 l'appartamento e il box siti in Peschiera Borromeo, quartiere San Felice, via Ottava Strada n. 26*” e di aver deciso di riservarsi sui predetti beni immobili il diritto di abitazione, in quanto impignorabili.

E' opportuno ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è nulla la testimonianza *de relato actoris*, anche in presenza di risultanze probatorie a suo suffragio (cfr. Cass. 31 gennaio 2017, n. 12477; Cass. 17 febbraio 2016, n. 3137; Cass. n. 8358 del 2007).

Poiché le predette dichiarazioni testimoniali non hanno alcuna valenza probatoria deve concludersi come le istanze istruttorie in esame non siano ammissibili e, quindi, idonee a dimostrare l'esistenza del patto fiduciario dedotto in giudizio dall'appellante.

Non può, invece, condividersi la conclusione del giudice di prime cure circa l'irrilevanza delle istanze probatorie in esame, posto che si tratta di istanze aventi ad oggetto l'asserito patto fiduciario e, quindi, uno degli elementi costitutivi della domanda. Ciò che difetta a tali istanze è l'ammissibilità e non anche la rilevanza.

Quanto all'asserita esistenza di una prova documentale indiziaria circa l'esistenza del patto fiduciario, va evidenziato come i documenti nn. 6 e 10 invocati dall'appellante non possano essere interpretati nel senso voluto da tale parte.

Contrariamente alla ricostruzione fattane da *Parte_1* dai documenti in esame non è evincibile in via interpretativa alcun obbligo di trasferimento della proprietà dei beni di Peschiera Borromeo, assunto dalla figlia nei confronti della madre. L'interpretazione proposta dalla parte appellante è contraria al chiaro tenore letterale dei documenti invocati, nei quali si discute di semplici richieste della madre di cambiare casa (doc. n. 6) e di “*rientrare nel pieno possesso*

dell'immobile ove risiedo e per il quale oggi ho solo il diritto di usufrutto" (doc. n. 10), che non costituiscono, all'evidenza, neppure prova indiziaria dell'esistenza di un patto fiduciario. Deve, quindi, concludersi che, correttamente, il giudice di prime cure abbia ritenuto *"la evidente carenza probatoria documentale"*.

Quanto al documento n. 26 prodotto in primo grado da CP_1 e richiamato nella sentenza impugnata, va rilevato che si tratta del contratto di comodato di beni mobili concluso dalle parti in data 8 febbraio 2013, nel quale Parte_1 afferma che l'immobile di Peschiera Borromeo è stato trasferito alla figlia per spirito di liberalità.

Poiché tale contratto è stato stipulato oltre un anno dopo la conclusione dell'asserito patto fiduciario e contiene una dichiarazione dell'asserito fiduciante Parte_1 che contrasta con l'affermazione dell'esistenza di un trasferimento fiduciario (trasferimento che, secondo quanto affermato da Parte_1 nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., sarebbe stato concluso per sottrarre i beni ad un'eventuale azione esecutiva da parte dell'Erario), deve rilevarsi come correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto tale documento *"incompatibile con l'esistenza del contratto di intestazione fiduciaria"* (p. 9).

In conclusione, alla luce di quanto precedentemente osservato, deve ritenersi la mancanza di prova documentale e di adeguata prova orale offerta da Parte_1 circa l'esistenza del patto fiduciario e del conseguente obbligo di ritrasferimento dei beni immobili siti in Peschiera Borromeo.

Con un secondo motivo di gravame si impugna la decisione con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di revocazione delle donazioni immobiliari, proposta da Parte_1 per ingratitudine, in ragione delle gravi ingiurie che la figlia CP_1 avrebbe profferito in danno della madre.

L'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia attribuito un diverso peso alle difese delle parti e non abbia, quindi, considerato le accuse rivolte dalla figlia alla madre anche negli atti giudiziari, le quali confermerebbero il reale e persistente sentimento di avversione e di irrispettosità della figlia nei confronti della madre, rilevante ai sensi dell'art. 801 c.c.

Afferma, quindi, l'appellante che l'ingratitudine della figlia per ingiuria grave si desumerebbe dai seguenti elementi probatori: a) mail di CP_1 del 27 novembre 2018 (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di Parte_1), nella quale la

figlia invita la madre a rivolgersi a un buon psicoterapeuta per far fronte al “vuoto esistenziale che le ammalora anima e vita da quanto è nata”; b) lettera dell’avv. CP_4 (doc. n. 11, fascicolo di primo grado) nella quale si asserisce che Parte_1 non sarebbe “nuova a gesti di inusitata ed incontrollabile prodigalità” e si condanna una “inopportuna ed improvvida intromissione” della dott.ssa Per_5 “nella sfera della riservatezza” di Parte_1 c) messaggio whatsapp inviato da CP_1 alla madre e riportato nella mail dell’avv. Iacona (doc. n. 15, fascicolo di primo grado), nel quale la figlia mette in dubbio i valori della madre (“Come mai stamani di fronte al giudice non hai detto la verità? Per i soldi o cosa? Quali i valori del tuo agire?”); d) mail dell’avv. Iacona (doc. n. 15, fascicolo di primo grado), nella quale è riportato che “è evidente che la signora Parte_1 deve avere finito la sua liquidità e abbia estrema urgenza di ottenere denaro per coltivare il suo hobby preferito”; e) comparsa di risposta depositata in primo grado da CP_1 nella quale Parte_1 è rappresentata come persona senza valori e interessata solo al denaro (pp. 7, 8, 23 e 24); f) rifiuto di CP_1 di trasferire l’immobile di Peschiera Borromeo alla madre; g) espressioni contenute nella memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. depositata da CP_1 ove si afferma “orbene ci si chiede se una signora di 82 anni a cui fra poco verrà magari sospesa la patente, cosa se ne fa di una macchina così grande? Solo ostentazione”; “in merito all’insistenza con cui la controparte usa lo strumento dell’amministrazione di sostegno, si evidenzia che la signora ha già dilapidato tutto il suo attuale patrimonio, quindi, non si comprende cosa ci sia ancora da amministrare ed il motivo per cui la dott.ssa CP_1 avrebbe dovuto richiederne la nomina, tanto ne è che la Parte_1 ora si è vista costretta ad intentare una causa alla figlia per ottenere quella liquidità che oggi non ha più”; h) mail inviata all’assicurazione Org_6 (doc. n. 70, fascicolo di primo grado), in cui si afferma “Mia mamma ha 82 anni e purtroppo mi trovo nelle circostanze di quei figli che faticano a gestire il genitore anziano”; i) affermazioni contenute nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, circa i sintomi del disturbo di personalità della madre, il tentativo di contenere la prodigalità della stessa, che “ha dilapidato una fortuna in acquisti smodati e privi di utilità”; circa la palese infondatezza della causa instaurata contro la figlia, al solo scopo di ottenere vile denaro per mantenere lo standard di spesa di circa euro 250.000,00 annui.

Il motivo non merita accoglimento.

Premesso che in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale del presente grado di appello *Parte_1* ha introdotto, a sostegno delle proprie argomentazioni circa la sussistenza dei presupposti dell'ingiuria grave e, quindi, dell'ingratitude della figlia verso la madre, le ulteriori e nuove circostanze della proposizione, da parte di *CP_1* di istanza per l'apertura di amministrazione di sostegno a beneficio di *Parte_1* e del rigetto di tale domanda da parte del giudice tutelare di Milano, va evidenziato come il *thema decidendum* debba essere necessariamente circoscritto ai fatti tempestivamente allegati da *Parte_1* nel giudizio di primo grado a fondamento della domanda di revocazione per ingratitude.

La natura e la struttura del giudizio di appello non consentono che si possano introdurre circostanze nuove e tanto meno che possano essere prese in considerazione, al fine della valutazione degli elementi integranti l'ingiuria grave costituente l'oggetto della presente causa, le espressioni contenute negli atti giudiziari della controparte, essendo evidente che tali atti sono funzionali alle esigenze difensive, sì che non possono essere utilizzati a posteriori per argomentare in ordine alla sussistenza di un elemento costitutivo della domanda che deve preesistere all'instaurazione del giudizio.

Ciò premesso va ricordato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'asserita ingratitude della figlia era stata individuata nei seguenti elementi:

nelle espressioni che *CP_1* avrebbe rivolto alla madre il 23 ottobre 2018 in presenza del dott. *Per_4* della dott.ssa *Per_5*, funzionari della *Parte_2* [...] presso i locali di tale istituto di credito, alla cui presenza *CP_1* avrebbe apertamente condannato lo stile di vita della madre, definito come “dissoluto”, “con i buchi nelle mani” e avrebbe “ingiustificatamente insinuato, addirittura, asserite condizioni di infermità mentale della madre, auspicando che quest'ultima ricorresse alla cura di uno “psicoterapeuta in grado di risolvere la sua patologia compulsiva”” (p. 7);

nella mail del 27 novembre 2018 (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di *Parte_1* inviata alla madre, “ove la convenuta assume addirittura che la sig.ra *Parte_1* sarebbe affetta da un asserito disturbo compulsivo e la invita a

rivolgersi “a un buon psicoterapeuta” per far fronte al “vuoto esistenziale che le ammalora anima e vita da quanto è nata” (p. 8);

*nel fatto che la figlia “ha poi inviato alla consulente finanziaria dell’attrice, dott.ssa **Testimone_3**, e ad altri esponenti di **Parte_2** per tramite dell’avv. Daniele Ripamonti, la lettera che si produce sub. **doc. 11**. Con tale lettera la convenuta, oltre ad aver accusato la dott.ssa **Per_5** di un’“inopportuna ed improvvida intromissione nella sfera della riservatezza della clientela”, ha ribadito che la sig.ra **Parte_1** “non è nuova a gesti di inusitata ed incontrollabile prodigalità, al punto che la gestione del patrimonio ha spesso richiesto, nel corso degli anni, una particolare attenzione da parte del personale della Banca”; affermazioni peraltro prive di alcun fondamento. La sig.ra **CP_1** ha altresì asserito, peraltro in maniera del tutto irrilevante, che la lettera del 4 dicembre (doc 10) inviata dalla sig.ra **Parte_1** fosse stata redatta dalla dott.ssa **Per_5**. La sig.ra **Parte_1** è stata pertanto convocata dalla Banca per un lungo colloquio (certamente imbarazzante) con il direttore generale di **Parte_2** e altri funzionari affinché questi ultimi ricevessero i chiarimenti del caso” (pp. 8 e 9).*

Con le memorie di cui all’art. 183, sesto comma, nn. 1) e 2) c.p.c. **Parte_1** aveva, poi, introdotto, quali ulteriori elementi integranti l’ingratitude della figlia, il messaggio whatsapp contenuto nella mail inviata dall’avv. Iacona (doc. n. 15, fascicolo di primo grado di **Parte_1**; la mail stessa e la mail del 20 novembre 2019 (sopravvenuta rispetto alla scadenza del termine per il deposito della prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.) inviata dalla figlia all’assicurazione **Org_6**

Circoscritto, dunque, il *thema decidendum* ai fatti allegati nel giudizio di primo grado, va esclusa la sussistenza della dedotta ingratitude della figlia verso la madre, non potendo ravvisarsi negli elementi indicati da **Parte_1** una manifestazione exteriorizzata di un sentimento di perdurante disistima e di irrispettosità nei confronti della madre.

Al riguardo va, invero, considerato quanto segue:

l’episodio del 23 ottobre 2018 era stato tempestivamente contestato da **CP_1** sin dalla sua costituzione in giudizio (cfr. pp. 14, 15, 21, comparsa di risposta di primo grado) e, quand’anche provato, non sarebbe indicativo di un

sentimento di avversione della figlia, ma piuttosto di preoccupazione per le ingiustificate spese della madre, quale sintomo di una patologia;

la mail del 27 novembre 2018 (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di *Parte_1* è un documento di cinque pagine, dal quale la parte appellante ha estrapolato, al di fuori del contesto della comunicazione indirizzata dalla figlia alla madre, delle espressioni che esprimono, in realtà, ove lette unitariamente al restante contenuto della comunicazione *mail*, la sofferta preoccupazione della figlia per le spese eccessive effettuate dalla madre e il dispiacere della figlia stessa nel constatare nel comportamento della madre la mancanza di consapevolezza sia del proprio “*disturbo*” sia dell’aiuto da sempre offertole dalla figlia, anche consigliandole un “*buon psicoterapeuta*”;

la lettera indirizzata dall’avv. Daniele Ripamonti, su mandato di [...] *Controparte_1*, alla dott.ssa *Testimone_3* della *Parte_2* (doc. n. 11, fascicolo di primo grado di *Parte_1*, è un documento di otto pagine, con il quale, lungi dall’esprimere animosità ed avversione verso *Parte_1* l’avv. *CP_4* si limita a “*stigmatizzare, con la presente missiva, i comportamenti da Lei posti in essere nello svolgimento del Suo ruolo di consulente per la gestione patrimoniale della mia assistita e della di lei madre, Parte_1 entrambe clienti di Parte_2*, come peraltro espressamente indicato in apertura della detta lettera (doc. n. 11, cit.); la lettera elenca, quindi, una serie di comportamenti della dott.ssa *Per_5* considerati come “*inopportuna ed improvvida intromissione nella sfera della riservatezza della clientela di Org*” (doc. n. 11, cit.).

il messaggio whatsapp (riportato nella mail di cui al documento n. 15 prodotto in primo grado da *Parte_1* esprime i preoccupati interrogativi della figlia sulle ragioni che muovono il comportamento della madre (“*Come mai stamani di fronte al giudice non hai detto la verità? (omissis) Per soldi? O cosa? Quali i valori del tuo agire?*”); più che mettere in dubbio i valori della madre, con tale messaggio la figlia cerca piuttosto di capire quali siano i valori che giustificano il comportamento di *Parte_1*

la mail indirizzata dall’avv. Iacona al procuratore di *Parte_1* (doc. n. 15, fascicolo di primo grado di *Parte_1* contiene considerazioni del difensore, che non possono, in quanto tali, essere interpretate come manifestazione di sentimento di disistima della figlia verso la madre;

la mail del 20 novembre 2019 (doc. n. 70, fascicolo di primo grado di *Parte_1* , indirizzata da *CP_1* all'assicurazione *Organizzazione_8* , contiene espressioni con le quali la figlia giustifica la disdetta della polizza sanitaria, ma non esprime animosità verso la madre: *“anche alla luce del fatto che a me non serve, mia madre repentinamente mi dice non volerla più”*; *“Mia mamma ha 82 anni e purtroppo mi trovo nelle circostanze di quei figli che faticano a gestire il genitore anziano”*.

In conclusione, va confermata la decisione di primo grado sulla domanda di revocazione ex art. 801 c.c.

Alla luce di quanto precedentemente osservato la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.

In considerazione del rigetto dell'appello l'odierno appellante deve essere condannato a rimborsare a *Controparte_1* le spese processuali del presente grado di giudizio dalla stessa anticipate, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.

Quanto al valore della causa, va rilevato che esso deve individuarsi nell'oggetto dell'impugnazione e, quindi, nel valore degli immobili oggetto delle domande rigettate dal primo giudice e censurate dall'appellante; tale valore è pari a euro 555.000,00, come si desume dalle stesse conclusioni formulate dalla parte appellante (cfr. Cass., ord. 12 giugno 2019, n. 15857, secondo cui, sulla base del criterio del *disputatum*, il valore della causa è pari: per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se viene accolta; per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:

RIGETTA

l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1*
[...] per la riforma della sentenza n. 6858/2020, pubblicata il 3 novembre 2020 dal Tribunale di Milano nella causa n. 18475/2019 r.g. e, per l'effetto

CONFERMA

integralmente la predetta sentenza;

CONDANNA

Parte_1 a rimborsare a *Controparte_1* le spese processuali del presente grado da quest'ultima anticipate, liquidate in euro 17.628,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* del D.P.R. 115/2002, da parte di *Parte_1*

Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile, nella camera di consiglio del 16 marzo 2022

Il Presidente

Dott. Carlo Maddaloni

Il consigliere estensore

Dott.ssa Manuela Andretta